



PUTUSAN
Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Novi Handayani Binti Suherman**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kp. Sumber Sari RT. 01 RW. 18
Ds. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Novi Handayani Binti Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisabeth Pujiastuti, S.H. dan Rekan, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 12 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI HANDAYANI Binti SUHERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI HANDAYANI binti SUHERMAN** dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NOVI HANDAYANI Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu dari HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu tersebut dirumah kontrakan terdakwa di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa atas informasi masyarakat lalu saksi Harry Bachtiar, Bambang Tegug, M.Adriansyah (anggota Polri) menuju kerumah kontrakan terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa membeli sabu terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.143 AS/ VII/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juli 2018 menerangkan 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisabarang bukti berat netto seluruhny 0,0153 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa NOVI HANDAYANI Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu dari HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa atas informasi masyarakat lalu saksi Harry Bachtiar, Bambang Tegug, M. Adriansyah (anggota Polri) menuju ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki sabu terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143AS/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juli 2018 menerangkan 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U.U R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa NOVI HANDAYANI Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih;

- Bahwa kemudian setelah Narkotika jenis sabu - sabu tersebut diambil sabu – sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu sabu kemudian dibakar oleh terdakwa menggunakan korek gas dan dihisap dan setelah dihisap badan terdakwa segar dan tidak mengantuk;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/XIII/2018/Urdokkes menerangkan Nama : NOVI HANDAYANI BINTI SUHERMAN telah dilaksanakan tes urine pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 jam 10.00 Wib dengan hasil Golongan Metamphetamine Positive (+) pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Teguh, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, didalam Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa orang yang saksi tangkap adalah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdakwa simpan atau ditemukan didalam lemari pakaian didalam Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, saksi sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21. 30 Wib, mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dirumah kontrakan sekitaran Kp. Cagak Ds. Gunung Putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan menangkap seseorang yang sedang berada didalam rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cagak Ds. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya atau tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang terdakwa simpan atau ditemukan didalam lemari pakaian didalam Rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan terdakwa yang didapat dari saudara HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 20. 00 Wib, transaksi dilakukan dirumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hary Bachtiar, Amd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, didalam Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa orang yang saksi tangkap adalah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdakwa simpan atau ditemukan didalam lemari pakaian didalam Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, saksi sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21. 30 Wib, mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa dirumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan sekitaran Kp. Cagak Ds. Gunung Putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan menangkap seseorang yang sedang berada didalam rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cagak Ds. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya atau tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdakwa simpan atau ditemukan didalam lemari pakaian didalam Rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan terdakwa yang didapat dari saudara HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 20. 00 Wib, transaksi dilakukan dirumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, didalam Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening tersebut didapat dari HENDRA Als KIPLI (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai, membawa Narkotika jenis sabu-sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOVI HANDAYANI Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu dari HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Cagak Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

- Bahwa atas informasi masyarakat lalu saksi Harry Bachtiar, Bambang Tegug, M. Adriansyah (anggota Polri) menuju kerumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu;

- Bahwa ketika terdakwa memiliki sabu terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143AS/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juli 2018 menerangkan 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang "

Yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang “ sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TEGUH, SE dan saksi HARY BACHTIAR, Amd menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Dengan demikian unsur inipun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TEGUH, SE dan saksi HARY BACHTIAR, Amd menerangkan Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 21. 30 Wib, saksi sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Gunung putri Kab. Bogor kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21. 30 Wib, mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di rumah kontrakan sekitaran Kp. Cagak Ds. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi b menuju tempat yang dimaksud dan menangkap seseorang yang sedang berada didalam rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cagak Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya atau tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang terdakwa simpan atau ditemukan didalam lemari pakaian didalam Rumah kontrakan terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang, barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu tersebut menurut keterangan terdakwa yang didapat dari saudara HENDRA Als KIPLI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wib, transaksi dilakukan dirumah kontrakan terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih yang sedang terdakwa pegang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris NO.143 AS/ VII/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juli 2018 menerangkan 2 bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhny 0,0153 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur inipun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Novi Handayani Binti Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, *sebagaimana dakwaan alternatif ke dua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Novi Handayani Binti Suherman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1092 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0681 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,0153 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, **Bambang Setyawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.** dan **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syafrinaini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Nasran Aziz, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)